

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2687 -  
2688/2532

นาย อภิวัฒน์ คล้าย ทรัพย์ กับพวก  
องค์การ ทอผ้า

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 204, มาตรา 224

การฟ้องศาลให้จำเลยชำระเงินบำเหน็จแก่โจทก์ถือได้ว่าเป็นการทวงถามเตือนให้จำเลยชำระเงินดังกล่าวอยู่ในตัว จำเลยจึงตกเป็นผู้ผิดนัดแล้ว และจะต้องรับผิดชอบชำระดอกเบี้ยให้แก่โจทก์นับแต่วันผิดนัดเป็นต้นไปตามป.พ.พ. มาตรา 224 วรรคแรก.

---

คดีทั้งสองสำนวนศาลแรงงานกลางให้รวมการพิจารณาพิพากษาเข้าด้วยกันโดยเรียกโจทก์ตามลำดับสำนวนว่า โจทก์ที่ 1 และโจทก์ที่ 2

โจทก์ทั้งสองสำนวนฟ้องว่า จำเลยจ้างโจทก์ทั้งสองเข้าเป็นพนักงานประจำรายวันที่โรงงานพิษณุโลก ต่อมาโจทก์ทั้งสองได้ลาออกจากงานมีอายุงาน 14 ปี และ 9 ปี ตามลำดับ โจทก์ทั้งสองจึงมีสิทธิได้รับบำเหน็จตามข้อบังคับของจำเลย แต่จำเลยจ่ายบำเหน็จให้โจทก์ขาดไปโดยไม่นำค่าครองชีพมารวมคำนวณ ขอให้บังคับจำเลยชำระบำเหน็จส่วนที่ขาดให้โจทก์ที่ 1 จำนวน 5,600 บาท โจทก์ที่ 2 จำนวน 3,600 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองสำนวนให้การว่า ค่าครองชีพไม่ใช่เงินเดือนหรือค่าจ้าง แต่เป็นเงินที่จำเลยจ่ายเพิ่มจากค่าจ้างอัตราปกติเพื่อเป็นเงินสวัสดิการแก่ผู้มีรายได้น้อย จึงไม่อาจนำมารวมเพื่อเป็นฐานคำนวณเงินบำเหน็จ โจทก์ทั้งสองไม่เคยทวงถามค่าครองชีพจำเลยจึงไม่ตกเป็นผู้ผิดนัดอันจะต้องเสียดอกเบี้ย และโจทก์ที่ 2 ไม่ได้ยื่นขอรับบำเหน็จภายในกำหนด 3 ปี นับแต่วันพ้นจากตำแหน่งถือว่าหมดสิทธิในเงินนี้แล้ว

วันนัดพิจารณา คู่ความทั้งสองฝ่ายแถลงรับข้อเท็จจริงในเรื่องวันทำงาน วันลาออกกับระเบียบการจ่ายเงินบำเหน็จ ศาลแรงงานกลางจึงให้งดสืบพยาน

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยชำระเงินบำเหน็จที่ขาด แก่โจทก์ที่ 1 จำนวน 5,000 บาท โจทก์ที่ 2 จำนวน 3,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "...การที่โจทก์ทั้งสองฟ้องต่อศาลแรงงานกลางให้จำเลยชำระเงินบำเหน็จส่วนที่ขาด ยังถือไม่ได้ว่าเป็นการทวงถามอันจะมีผลให้จำเลยตกเป็นผู้ผิดนัดต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยแก่โจทก์ และหากฟังว่าจำเลยต้องรับผิดชอบก็ควรจะรับผิดชอบตั้งแต่วันที่มิคำพิพากษาถึงที่สุดเป็นต้นไปนั้น พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 204วรรคแรก ได้บัญญัติไว้เพียงว่าภายหลังจากหนี้ถึงกำหนดชำระ ถ้าเจ้าหนี้ได้ให้คำเตือนลูกหนี้แล้ว ลูกหนี้ยังไม่ชำระหนี้ ลูกหนี้อย่อมตกเป็นผู้ผิดนัดเพราะเขาเตือนแล้ว โดยไม่ได้กำหนดรูปแบบคำเตือนไว้ว่าจะต้องทำอย่างไร การฟ้องศาลให้จำเลยชำระบำเหน็จแก่โจทก์ถือได้ว่าเป็นการทวงถามเตือนให้จำเลยชำระเงินดังกล่าวอยู่ในตัว จำเลยจึงตกเป็นผู้ผิดนัดแล้ว และจะต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยให้แก่โจทก์นับแต่วันผิดนัดเป็นต้นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 224 วรรคแรก หาใช่เริ่มรับผิดชอบ

ชำระดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่มียืมค้ำพิพาทษาถึงที่สุดดั่งที่จำเลยอุทธรณ์ไม่ ศาลแรงงาน  
กลางพิพาทษาชอบแล้ว..."

พิพาทษายื่น

(มานอช เพียรสนอง-ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ |
| <u>แผนก</u>                 |                            |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                            |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>            |